

1523535-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523535-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523535-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282831/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 28082769 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2282831 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Castro de Sousa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

DIEGO CASTRO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, c.c. art. 29, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 16 de outubro de 2022, por volta de 6h45min da manhã, na Rua Josefina Moretti, 70, Bairro Jardim São Luís, nesta Capital, agindo em concurso ajustado de ações com segundo indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, e mediante graves ameaças, coisas alheias móveis - consistentes em uma aliança, um relógio e um telefone celular - pertencentes às vítimas Maria Helena Ribeiro dos Santos Capelli e Myrella, sua filha adolescente (de 15 anos).

Segundo a denúncia, o acusado DIEGO e referido comparsa não identificado saíram pela via pública na motocicleta Honda CG160 vermelha placa GHY8D09, estando DIEGO na condução.

Nessa ocasião, os agentes se depararam com as vítimas caminhando pelo local e delas se aproximaram furtivamente. Enquanto DIEGO permanecia na moto já pronto à subsequente fuga, e em cobertura, o comparsa desembarcou e, fazendo gestos de quem portava arma de fogo e gritando ameaças de forma a reduzi-las à impossibilidade de reação, se apoderou do relógio e aliança de Maria Helena, e do telefone celular da filha adolescente Myrella.

Em seguida, o agente não identificado retornou à moto em posse dos bens roubados e DIEGO daí acelerou em fuga sentido a Estrada de Itapecerica. Logo adiante, um veículo de cor preta, que trafegava na via, veio a colidir contra a motocicleta, a ensejar a queda ao chão do acusado e de seu comparsa. Este saiu correndo em fuga levando com ele os objetos subtraídos. Já DIEGO permaneceu caído ao solo, eis que se machucou em razão da colisão.

Assim, Policiais Militares que logo em seguida ali aportaram, o encaminharam ao 89º DP desta Capital, após ter sido devidamente socorrido. Nada do produto criminoso restou recuperado.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia e decisão de fls. 81/83.

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2022 (fls. 97/99).

O acusado foi citado (fls. 173), foi apresentada resposta à acusação (fls. 160/169) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 170).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após, foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência total da ação para condenar do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por seu turno, postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, afirmou que o réu cometeu apenas um roubo e não há arma de fogo. Alegou participação de menor importância do réu, postulou a fixação da pena no mínimo legal, atenuante da confissão e menoridade relativa, regime mais brando para cumprimento de pena com regime domiciliar.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a materialidade como a autoria do delito surgem da prova oral coligida aos autos, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 02/06 e auto de avaliação de fls. 19.

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, o réu permaneceu silente (fls. 15).

Em Juízo, o réu CONFESSOU a prática dos delitos. Estava pilotando a motocicleta, com outra pessoa. Voltava do baile funk, ele pediu uma carona. No caminho ele falou para parar, ele anunciou o roubo à mulher e à menina. Ele pegou as coisas dela.

Foram embora, um carro o atropelou, ele correu. Foi detido.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J.

02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Maria Helena RECONHECEU o acusado como autor do delito. Disse que estava com sua filha de 15 anos na rua, saindo de casa, quando foi fechar o portão foi abordado por duas pessoas de motocicleta, o réu e mais um, pediram celular, levantou as mãos, não mostraram arma, só simularam, o garupa colocou a mão na cintura simulando estar armado.

Entregou sua aliança e relógio, pegaram o celular da sua filha na cintura dela, tudo isso o garupa, ele buscou seu celular, mas não tinha. Ele não desceu da motocicleta, pegou as coisas e foram embora, na contramão, quando viu eles bateram em um carro, desceu correndo para buscar os pertences, o garupa saiu correndo, só o piloto, que era o réu, ficou caído machucado. Juntou a população, porque eles estavam assaltando um casal, que até recuperou seu celular com o réu. Eles estavam em uma motocicleta vermelha com a placa coberta com um saco plástico preto.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque não há nos autos nada capaz de infirmar suas alegações.

O Policial Militar Leandro Pereira da Silva, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam em deslocamento quando populares informaram que o réu e o garupa estavam roubando na região. Quando chegaram, ele estava caído, com a motocicleta em cima dele, uma pessoa que viu o roubo o teria atropelado. Ele já estava contido pelos populares e o outro já tinha fugido. Havia mais vítimas, mas elas foram embora, não conseguiram qualificá-las. Não se recorda o que ele falou.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de farda, o Policial Militar Fabiana dos Reis Amaro, que também reconheceu o acusado em audiência e acrescentou

que o acusado disse que tinha feito o roubo com um desconhecido, saindo do baile funk.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, descrita pela vítima e confessada pelo próprio réu.

E mais, diversamente do que alega a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, posto que restou claro, pelos relatos da vítima e dos policiais, que o acusado se envolveu na empreitada criminosa, em conluio com outro agente não identificado, dividindo tarefas na condução da motocicleta utilizada no crime (apreendida às fls. 20).

Presentes, pois, o conluio, a divisão de tarefas e a interação durante a execução, tendo um agente aderido à conduta do outro, de modo que não há falar que a contribuição questionada não foi de pouco relevo na infração penal.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, vez que praticados dois delitos contra duas vítimas distintas mediante uma só ação - eles subtraíram bens de Maria Helena e o celular de sua filha.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é primário (fls. 55/56 e 95/96).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, para cada um dos crimes.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Pela aplicação da regra do concurso formal, vez que praticados dois delitos contra duas vítimas distintas mediante uma só ação e considerando que as penas são idênticas, exaspero apenas uma delas em 1/6, totalizando seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 15 dias multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu DIEGO CASTRO DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 15 dias multa, com unidade no mínimo legal. Vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela pena aplicada, pela gravidade de sua conduta, bem como por sua personalidade deturpada e voltada à prática delitiva, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena" (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Desa. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a

escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA